



CITTA' DI IMPERIA

Giunta Comunale

Delibera n° 226 del 25/07/2024

CONVENZIONE TECNICO-URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. N.49/09 SS.MM.II., RELATIVA ALL'INTERVENTO, EX ART. 6 DELLA L.R. 49/2009 E SS.MM.II., (C.D. PIANO CASA), DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FUORI SITO CON INCREMENTO VOLUMETRICO DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, DA REALIZZARSI IN STRADA PINEA – CARAMAGNETTA LOCALITA' PIANI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventiquattro, e questo dì 25 del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

SCAJOLA On. dott. Claudio	SINDACO	Presente
FOSSATI avv. Giuseppe	VICE SINDACO	Presente
D'AGOSTINO arch. Ester	Assessore	Presente
GAGGERO geom. Gianfranco	Assessore	Presente
GAGLIANO sig. Antonio	Assessore	Presente
GANDOLFO dott.ssa Laura	Assessore	Presente
GATTI dott.ssa Monica	Assessore	Presente
ONEGLIO dott. Gianmarco	Assessore	Presente
ROGGERO dott.ssa Marcella	Assessore	Assente
SASSO sig. Mattia	Assessore	Presente

Quindi sono presenti Assessori n. 9

Sono assenti Assessori n.1

Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

La Giunta Comunale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Premesso che:

- con istanza assunta a Prot. 10282 del 02/02/2024 il Signor Galliano Silvano ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 49/09 e ss.mm.ii., coordinata con la L.R. n. 22/15, il rilascio del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, di edificio esistente ad uso prevalentemente residenziale, sito ad Imperia in Strada Pinea- Caramagnetta, località Piani;
- la pratica urbanistica è stata favorevolmente istruita dall'Ufficio Edilizia Privata in data 02/05/2024 come da atto istruttorio a firma del tecnico istruttore;
- la volumetria necessaria all'edificazione in progetto (Ingombro geometrico Piano Casa), pari a mc 148,56 è stata interamente reperita mediante il recupero del volume del fabbricato esistente pari a 110,62mc mc, incrementabile fino al massimo di 35% corrispondente a + 38,72mc , complessivamente realizzabili mc 149,34 , sito al N.C.E.U. POGGI, fg 2 contraddistinto con i numeri 943-944 di mappale;
- il Progetto prevede incremento del Carico Insediativo determinato dal nuovo volume residenziale (volume geometrico) abitativo a progetto pari a +225,56 mc, generando una nuova Superficie a Standard pari a mq 18,00 interamente monetizzata;

Considerato che:

- Il Comune di Imperia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 24.2.1999 ;
- l'Intervento in oggetto, proposto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 49/09 e ss.mm.ii., deroga le norme dettate dal vigente P.R.G.;
- La L.R. n. 49/2009 e ss.mm.ii. prevede che gli edifici esistenti, anche con destinazione diversa da quella residenziale, che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, possano essere demoliti e ricostruiti con ampliamento fino al 35% della volumetria esistente, con le limitazioni, prescrizioni e deroghe previste dalla medesima Legge;
- Ai sensi dell'art. 8 della succitata Legge Regionale n. 49/2009 , il rilascio del permesso autorizzativo è subordinato alla sottoscrizione di una Convenzione Tecnico-Urbanistica contenente gli impegni del Soggetto Attuatore inerenti le opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di loro attuazione;
- Poiché in connessione all'intervento edilizio, di cui alla presente Convenzione, non è prevista la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria, parimenti non sono previsti obblighi a carico della Titolare, che tuttavia si obbliga nei confronti del Comune di Imperia, ad eseguire a propria cura e spese le opere, e opere di cui all'art. 2 della convenzione (Opere di Urbanizzazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Primaria), previo le necessarie autorizzazioni da acquisire dai competenti servizi, entro la data di scadenza del Permesso di costruire

- la superficie da destinare a **Standard Urbanistico** (DM 1444/68), derivato dalla realizzazione del volume geometrico a Progetto (+mc225,56) e conseguente incremento del Carico Insediativo +1 abitante è interamente monetizzata e l'importo della monetizzazione corrispondente alla superficie di mq 18,00 è pari a **€ 2.437,20** calcolato in conformità alle direttive stabilite dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 444 del 02/10/2006 e successivi adeguamenti stabiliti con Determinazioni Dirigenziali;

- che il **Contributo Concessorio** ammonta a **€ 10.942,01** come di seguito determinato:

A - Contributo di costruzione: (ex D.D. 732 del 18/04/2023)

Esistente - Destinazione d'uso:

Residenziale S.U. Mq 43,12

Progetto - Destinazione d'uso:

Residenziale S.U. Mq 65,18

Mq - nuova costruzione P.C.C. mq 22,06x 228,28 €/mq = € 5.035,86

Mq - dem. e ricostr. mq 43,12 x 136,97 €/mq = € 5.906,15

Totale Contributo di Costruzione € 10.942,01

Visto l'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 che disciplina il Permesso di Costruire Convenzionato;

Vista e condivisa la Bozza di Convenzione predisposta dal Servizio URBANISTICA allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 36 del 04/09/1997, art. 49, comma 4 che attribuisce l'approvazione dello Schema di Convenzione Urbanistica alla Giunta Comunale;

Ritenuto pertanto di incaricare il Dirigente del Settore Urbanistica alla stipula dell'Atto in Conformità alla predetta Bozza di Convenzione Urbanistica, a cui si rimanda integralmente, autorizzandolo sin d'ora ad apportare le correzioni e/o rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi necessarie in sede di riscontro tecnico e materiale, non sostanziale ;

Visto Il conseguente parere favorevole – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Urbanistica , in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Visto il conseguente parere favorevole – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari , in ordine alla Regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Dato atto che il presente Provvedimento assume rilievi contabili peraltro di segno positivo che saranno meglio determinati con successivo Atto Dirigenziale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 17/01/2024 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09/02/2023 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2023-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23/03/2023, con la quale è stata approvata la Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023-2025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27/11/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup periodo 2024/2026(art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000 – Approvazione”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 – parte contabile;

Viste:

- la Legge Regionale 04.09.1997 n. 36;
- la Legge Regionale 03.11.2009 n. 49;
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 23.10.2000;

Visto il disposto dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che disciplina l’immediata eseguibilità delle deliberazioni;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

Sulla scorta di quanto specificato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento:

1. Di approvare la Bozza di Convenzione proposta dal Servizio URBANISTICA allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativa all'intervento, ex art. 6 della L.R. 49/2009 e ss.mm.ii., (c.d. Piano Casa), per la demolizione e successiva ricostruzione fuori sito con incremento volumetrico di edificio esistente ad uso prevalentemente residenziale,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

in Strada Pinea- Caramagnetta località Piani, richiesta dal Sig. Galliano Silvano;

1. Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di procedere alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, come da Bozza allegata , autorizzando le correzioni e/o rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi necessarie in sede di riscontro tecnico e materiale, non sostanziale, nonchè i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente Provvedimento;
2. Di dare atto che, in conformità al Decreto Sindacale n. 22 del 30/10/2020, è stato disposto che la stipula delle convenzioni urbanistiche sia demandata ad un Ufficiale Rogante esterno, individuato dal Richiedente il titolo edilizio con oneri a suo carico;
3. Di demandare al Dirigente del Settore proponente, Arch. Micol RAMELLA, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente Provvedimento;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 i contenuti del presente Provvedimento, previsti al comma 2 del predetto art. 23, dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti, Provvedimento Organo Politico";
5. Di memorizzare il Documento Originale Elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
6. Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PUGLIA ROSA

IL SINDACO

On. Dott. SCAJOLA CLAUDIO